CONTRATO OCS Nº 018/2023
CONTRATO SAP Nº 4400005325

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ASPER TECNOLOGIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ASPER TECNOLOGIA LTDA**, com sede em Brasília – DF, no SETOR SRTV/SUL, quadra 701, bloco H, sala 401, CEP nº 70.340-910, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.538.196/0001-42, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 48/2022 - **BNDES**, autorizado em 26/12/2022, por intermédio da IP ATI/DESIS2 nº 01/2022, de 16/12/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700040 e 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CCTI, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de subscrição de uso, atualização e suporte técnico especializado do software *Elastic Stack* em nível Platinum e serviço de implantação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 48/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração da seguinte forma:

a) De até 9 (nove) meses a contar da assinatura do Contrato, para implantação da solução, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação; e
b) De 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta) meses, para o serviço de subscrição, contados a partir da solicitação para ativação da subscrição pelo gestor do Contrato.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, anualmente e de forma antecipada, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim

exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O **BNDES** não efetuará pagamento diretamente em favor do(s) Subcontratado(s).

Parágrafo Sétimo
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Oitavo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Nono
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Décimo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo Primeiro
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Segundo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Quarto
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quinto
No caso de inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, o **BNDES** enviará *e-mail* ao **CONTRATADO**, solicitando, conforme o caso, a devolução total ou proporcional dos valores antecipados, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da solicitação, sob pena de pagamento de multa de 1 % (um por cento) sobre os valores antecipados, por dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento).

Parágrafo Décimo Sexto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 10/01/2023, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;
b) no caso de subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar, ainda, uma DIF para cada subcontratado, devidamente preenchida(s) com os respectivos dados e assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XII. Informar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES, um endereço de correio eletrônico (e-mail) e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico (item 2.8 das Especificações Técnicas).

XIII. Ativar a subscrição do *Elastic Stack* em nível *Platinum*, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES (item 2.4 das Especificações Técnicas).

XIV. Entregar o Plano de Implantação, para execução do serviço de Implantação, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES (item 2.18.1 das Especificações Técnicas).

XV. Em caso de interrupção do serviço de suporte técnico dentro do período de 12 meses da subscrição, pago antecipadamente, devolver ao BNDES o valor proporcional referente ao período não atendido, acrescido de juros e correção monetária, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo punitivo para aplicação das penalidades previstas contratualmente

XVI. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre o **CONTRATADO** e o seu sucessor na execução dos serviços, prestando todo o suporte,

inclusive a capacitação dos profissionais de seu sucessor, a fim de que o objeto contratado não seja interrompido;

XVII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XVIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XIX. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus

representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Frederico Henrique Bohm Argolo, que atualmente exerce a função de Gerente ATI/DEGAT/GPLAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Carlos Roberto Marques Junior, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviço da ATI/DEGAT/GPLAT;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato;

VII. Disponibilizar as máquinas virtuais necessárias para execução do serviço de implantação, correspondentes aos ambientes de Desenvolvimento, Teste, Homologação e Produção.

VIII. Disponibilizar profissionais técnicos para acompanhar a execução do serviço de implantação e fornecer o apoio necessário à **CONTRATADA** para execução do serviço nos quatro ambientes; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato referente ao serviço de implantação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação previstos no Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato), cabendo ao **CONTRATADO** apresentar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Quarto
A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Caso o **CONTRATADO** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

Parágrafo Sexto
Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, o **CONTRATADO** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo VI (Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação) deste Contrato, assinados pelo representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na execução dos serviços subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**; e

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais
Anexo VI - Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratação

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Marcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a da formalização jurídica deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

ASPER TECNOLOGIA LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviço de implantação de uma solução de indexação e busca, através de subscrição da plataforma *Elastic Stack* em nível *Platinum*, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta) meses, conforme detalhamento abaixo:

Item	Descrição	Quantidade
1	Subscrição *Elastic Stack Platinum*, *on-premise*	3 nós
2	Serviço de Implantação	1

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

SUBSCRIÇÃO

2.1. Entende-se pela subscrição a possibilidade de o cliente ter acesso às licenças de software e a todas as novas versões, atualizações e correções de erros dos softwares que compõem a *Elastic Stack* em nível *Platinum* durante a vigência do contrato, a saber*: Elasticsearch, Kibana, Logstash* e *Beats*.

2.2. As licenças contabilizadas no item 1.1 se referem ao dimensionamento para o ambiente de Produção, mas deverá ser possível utilizar a versão *Platinum* sem custo adicional nos ambientes não produtivos de Desenvolvimento, Teste e Homologação, sendo que o ambiente de Homologação deverá espelhar a configuração de Produção. Portanto, deverão ser fornecidas no total 5 licenças para ambiente não produtivo, sendo 3 para o ambiente de homologação, 1 para o ambiente de teste e 1 para o ambiente de desenvolvimento.

2.3. Deverá ser disponibilizada ao corpo técnico do BNDES a documentação do software compatível com a versão utilizada, de forma online ou digital.

2.4. A **CONTRATADA** disporá do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES, para providenciar documentação, em meio eletrônico, junto ao fabricante, que comprove a ativação das subscrições do serviço de **atualização** e

suporte técnico especializado do software contratado.

2.5. Após o recebimento das licenças *Platinum*, conforme quantitativo definido nos itens 1.1 e 2.2, o BNDES emitirá o **Termo de Recebimento Definitivo da Subscrição *Platinum***.

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO (INCLUSO NA SUBSCRIÇÃO)

2.6. Os serviços de atualização e suporte técnico especializado, incluídos na contratação da Subscrição do software, envolverão todas as atividades necessárias para garantir a sua operação contínua. Desta forma, farão parte do escopo das atividades de suporte:

2.6.1. Resolução de dúvidas e problemas, e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

2.6.2. Resolução de problemas de desempenho da solução;

2.6.3. Resolução de problemas da solução que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das suas funcionalidades;

2.6.4. Disponibilização de documentos técnicos do fabricante e de estrutura de pesquisa em base de conhecimento para solução de problemas;

2.6.5. Acompanhamento técnico de suporte aos profissionais do BNDES para atualização de versões e releases da solução.

2.7. Os serviços de suporte técnico e atualização serão prestados através da abertura de chamados via Web ou correio eletrônico (e-mail).

2.8. A **CONTRATADA** deverá fornecer ao BNDES, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES, um endereço de correio eletrônico (e-mail) e endereço do site Web que possibilite acionamento da sua central de suporte técnico, para fins de abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

2.9. O BNDES deverá ser comunicado de todas as vulnerabilidades críticas de segurança que venham a ser descobertas na solução implantada. A comunicação se dará por meio de publicações no *website* oficial do fabricante ou por notificações dentro da interface de administração da solução, devendo conter as ações para mitigar ou eliminar a vulnerabilidade.

2.10. O serviço de suporte deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados 24 horas por dia, nos 7 dias da semana (inclusive feriados). Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) previamente comunicadas ao BNDES com uma antecedência mínima de 24 horas corridas.

2.11. No caso de interrupções programadas, a **CONTRATADA** deverá oferecer um meio alternativo de abertura e acompanhamento de chamados.

2.12. O serviço de suporte deverá ser prestado no idioma português ou inglês.

2.13. O BNDES poderá realizar a abertura de tantos chamados técnicos quanto julgar necessários durante a vigência do Contrato, conforme detalhado no item 2.6, não havendo limite.

2.14. Os chamados de suporte técnico abertos serão classificados em níveis de severidade pelos profissionais do BNDES, no ato da abertura, de acordo com os critérios definidos na tabela do item 2.15.

2.15. A tabela abaixo indica os níveis de severidade e o prazo para iniciar o atendimento. Será considerado como início do atendimento o recebimento do primeiro contato da equipe de suporte referente ao chamado que foi aberto.

Severidade	**Descrição da Severidade**	**Prazo para iniciar atendimento**
Severidade 1 (crucial)	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos produtos que compõem a solução está impossibilitado ou severamente prejudicado, de tal forma que pelo menos um sistema de negócio do BNDES está indisponível.	1 hora
Severidade 2 (L2)	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos produtos que compõem a solução está severamente degradado ou limitado, de tal forma que pelo menos uma funcionalidade importante de pelo menos um sistema de negócio do BNDES está indisponível.	4 horas
Severidade 3 (L3)	O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a solução está prejudicado ou apresenta degradação significativa de desempenho que ocasiona impacto à administração da Plataforma, ao desenvolvimento de sistemas ou à execução de sistemas; ou O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a solução encontra-se funcionando com a implementação de uma solução de contorno. ou O BNDES requer informações, melhorias ou esclarecimentos relativos à documentação sem impacto imediato à solução.	1 dia

2.16. Durante a vigência contratual, a **CONTRATADA** deverá oferecer todas as atualizações que forem lançadas para o software e seus componentes. Para cada atualização, deverá ser disponibilizado um roteiro de implantação.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

2.17. O serviço de implantação inclui a construção de quatro ambientes: um ambiente de produção e três ambientes não-produtivos (desenvolvimento, teste e homologação), usando as melhores práticas e recomendações da fabricante do software para uma solução com alta disponibilidade.

2.17.1. O serviço de implantação poderá ser subcontratado pela CONTRATADA, cabendo a ela total responsabilidade pela execução do serviço.

2.18. A **CONTRATADA** deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar um **Plano de Implantação**, contendo as etapas, o cronograma e a arquitetura que será implantada. Esse **Plano de Implantação** deverá conter no mínimo a descrição das configurações recomendadas para a solução contratada.

2.18.1. O **Plano de Implantação** deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES.

2.18.2. O prazo máximo para implantação dos quatro ambientes (desenvolvimento, teste, homologação e produção) é de até 4 (quatro) meses, a partir da data de entrega do Plano de Implantação.

2.18.3. O BNDES fornecerá a infraestrutura de hardware e software básico necessária para montagem dos ambientes onde a solução será implantada.

2.19. A implantação deverá ser realizada em máquinas virtuais gerenciadas pelo VMware vSphere, nas versões suportadas por esse fornecedor, com sistema Operacional Red Hat Enterprise Linux (RHEL), nas versões suportadas pela RedHat, ou usando tecnologia de containers, a critério do BNDES, se houver justificativa de facilidade de administração e/ou atualização;

2.20. O serviço de implantação deverá ser realizado por pessoal técnico especializado fornecido pela **CONTRATADA**, presencialmente nas instalações do BNDES ou remotamente, a critério da **CONTRATADA**, e deverá ser realizado em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, dentro do horário comercial.

2.21. Todo o processo de implantação deverá ser acompanhado por técnicos do BNDES, e a **CONTRATADA** deverá repassar conhecimentos dos componentes da solução contratada durante a implantação.

2.22. A critério do BNDES, será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a prestação do serviço de implantação. Porém, o acesso deve ser feito através de ferramenta de acesso remoto estabelecida pelo BNDES, acompanhado por um técnico do BNDES e em modo passivo (apenas visualização de tela). O técnico do BNDES atuará conforme instruções do técnico da **CONTRATADA** para a implantação do software.

2.23. A **CONTRATADA** deverá realizar todas as configurações planejadas para o software contratado, junto com a equipe do BNDES, de forma a implantar a solução com todas as funcionalidades especificadas neste documento e de acordo com a arquitetura planejada no Plano de Implantação.

2.24. Serão concedidos aos profissionais da **CONTRATADA** somente os privilégios estritamente necessários para a prestação dos serviços na infraestrutura de TI do BNDES.

2.24.1. Nos casos em que houver maior risco quanto a confidencialidade das informações, o BNDES poderá optar por não conceder acesso, sendo as operações de implantação executadas por técnicos do BNDES, sob orientações da **CONTRATADA**.

2.25. A implantação do software deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro e aprovação de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

2.26. Os erros e problemas da solução contratada que ocorrerem durante sua implantação deverão ser tratados e resolvidos pela **CONTRATADA**.

2.27. O ambiente de Produção deverá ser configurado com o quantitativo de nós especificado no item 1.1. Já nos ambientes não produtivos deverá ser utilizado o quantitativo de nós e licenças indicado no item 2.2 deste Edital.

2.28. Deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA** ao final do Serviço de Implantação:

- Ambientes de desenvolvimento, testes, homologação e produção implantados, configurados e disponíveis para testes do BNDES;
- Arquitetura (desenho), roteiros de implantação e configurações de cada serviço e funcionalidade que compõe a solução;
- Todos os artefatos de implantação necessários para criação posterior de um novo ambiente, caso seja do desejo do BNDES;
- Documentação do software, que poderá ser online.

2.28.1. A entrega de todos os itens acima é obrigatória para a emissão do **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação** da solução contratada.

2.29. Após a implantação e configuração dos quatro ambientes da solução, o BNDES realizará os **Testes da Implantação**, com apoio da **CONTRATADA**.

2.29.1. Os testes deverão ser realizados em até 10 (dez) dias úteis, a partir da data de conclusão da implantação do ambiente de PRODUÇÃO.

2.29.2. A **CONTRATADA** deverá solucionar quaisquer problemas detectados pela equipe técnica do BNDES até o fim do prazo estabelecido no item 2.29.1.

2.30. Após a conclusão dos **Testes da Implantação**, será emitido pelo BNDES o **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação**.

2.30.1. A emissão do **Termo de Recebimento Provisório do Serviço de Implantação** marca o início da **Operação Assistida** prestada pela **CONTRATADA**, pelo período de 30 (trinta) dias corridos.

2.31. Durante a **Operação Assistida**, a **CONTRATADA** deve atuar auxiliando os técnicos do BNDES a solucionar solicitações, dúvidas, incidentes e problemas relacionados ao software contratado.

2.31.1. A **Operação Assistida** ocorrerá em dias úteis, dentro do horário comercial.

2.31.2. A **Operação Assistida** será mantida através de ligações telefônicas, e-mails, chats e acesso remoto quando necessário e a critério do BNDES. A **CONTRATADA** deverá responder tempestivamente a solicitações do BNDES ou de terceiros por ele indicados durante esse período. O prazo para atendimento de solicitações durante o período de operação assistida é de 1 (um) dia útil.

2.31.3. A **Operação Assistida** não será concluída até que todos os problemas observados nos ambientes implantados sejam solucionados.

2.31.4. Chamados de menor criticidade não solucionados dentro do período de **Operação Assistida**, a critério do BNDES, poderão ser reabertos para o serviço de suporte técnico especializado fornecido pela fabricante por meio da subscrição do software.

2.32. O **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação** será emitido pelo BNDES em até 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da **Operação Assistida**.

3. PRAZOS CONTRATUAIS

3.1. O prazo de vigência do contrato será definido da seguinte forma:

3.1.1. Para o serviço de implantação: prazo de até 9 (nove) meses, contados da assinatura do Contrato, encerrando-se com a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação**.

3.1.2. Para a contratação da subscrição do software: prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da solicitação para ativação da subscrição pelo gestor do Contrato, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta meses).

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O BNDES efetuará o pagamento referente à subscrição de uso, atualização e suporte técnico especializado em duas parcelas anuais, conforme abaixo:

4.1.1. Primeiro ano: Mediante comprovação de que a **CONTRATADA** firmou a contratação da subscrição junto à fabricante em favor do BNDES para os 12 primeiros meses de contrato, e após emissão de **Termo de Recebimento Definitivo da Subscrição *Platinum*** emitido pelo BNDES;

4.1.2. Segundo ano: Mediante comprovação de que a **CONTRATADA** firmou a contratação da subscrição junto à fabricante em favor do BNDES para prestação do 13º ao 24º meses de contrato;

4.2. O pagamento dos valores referentes ao serviço de implantação será efetuado após a emissão do **Termo de Recebimento Definitivo do Serviço de Implantação** (item 2.32).

4.3. Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

4.4. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a ajustes de pagamento, multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

4.5. Em caso de interrupção do serviço de suporte técnico dentro do período de 12 meses da subscrição, pago antecipadamente, a **CONTRATADA** deverádevolver o valor pro rata remanescente referente ao período do serviço não prestado, acrescidos de juros e correção monetária.

5. REAJUSTE

5.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

6. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

6.1. Além de outras obrigações estabelecidas no Contrato, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

6.1.1. Informar, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES, um endereço de correio eletrônico (e-mail) e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico (item 2.8).

6.1.2. Ativar a subscrição do *Elastic Stack* em nível *Platinum*, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES (item 2.4).

6.1.3. Entregar o Plano de Implantação, para execução do serviço de Implantação, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação do BNDES (item 2.18.1).

6.1.4. Em caso de interrupção do serviço de suporte técnico dentro do período de 12 meses da subscrição, pago antecipadamente, devolver ao BNDES o valor proporcional referente ao período não atendido, acrescido de juros e correção monetária, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo punitivo para aplicação das penalidades previstas contratualmente

7. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO BNDES

7.1. Além de outras obrigações estabelecidas no Contrato, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações do BNDES:

7.1.1. Disponibilizar as máquinas virtuais necessárias para execução do serviço de implantação, correspondentes aos ambientes de Desenvolvimento, Teste, Homologação e Produção.

7.1.2. Disponibilizar profissionais técnicos para acompanhar a execução do serviço de implantação e fornecer o apoio necessário à **CONTRATADA** para execução do serviço nos quatro ambientes.

8. GARANTIA CONTRATUAL

8.1. A **CONTRATADA** deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, na modalidade que vier a escolher, conforme previsto no art. 70, § 1º, da Lei 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação pelo BNDES, prorrogável por igual período, a critério do BNDES. A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

9. AJUSTES DE PAGAMENTO

9.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de cumprir os prazos estipulados para a prestação dos Serviços de Implantação, ficará sujeita a ajuste de pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, em relação aos prazos previstos nos itens 2.18.1, 2.18.2 e 2.31.2 das Especificações Técnicas, incidente sobre o valor total pago pelo **Serviço de Implantação**, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

9.2. Na hipótese de a **CONTRATADA** deixar de garantir os níveis para o serviço de suporte técnico previsto no item 2.15, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto de 0,1% (um décimo por cento), para cada hora de atraso para chamados de severidade 1, para cada 4 horas de atraso para chamados de severidade 2 e para cada dia útil de atraso para chamados de severidade 3.

9.2.1. Em caso de frações de hora, os descontos serão calculados proporcionalmente.

9.2.2. Os tempos para início de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

9.2.3. Os descontos serão efetuados na fatura anual correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, em que os ajustes de pagamento, se ocorrerem, serão objeto de instauração de Processo Administrativo Punitivo.

9.2.4. Os descontos efetuados no pagamento anual do serviço serão limitados em 15% (quinze por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 15% (quinze por cento), a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas no item 10.

10. PENALIDADES

10.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do BNDES, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

10.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato,

em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração;

10.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

10.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

11. CONFIDENCIALIDADE

11.1. Considerando a natureza confidencial de determinadas informações relacionadas à execução do objeto contratual, o Contratado deverá cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo dos dados, devendo apresentar Termos de Confidencialidade assinados por seu Representante Legal e pelos Profissionais a serem alocados na execução do serviço de Implantação.

12. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

12.1. O valor máximo estimado da contratação, com base na Pesquisa de Preços (Anexo III), é de até R$ 409.296,00 (quatrocentos e nove mil, duzentos e noventa e seis reais), observados os seguintes preços unitários máximos por serviço:

Item 1 - Subscrição do uso, atualização e suporte técnico especializado				
Descrição	**a) Quantidade (nós)**	**b) Prazo (anos)**	**c) Preço unitário anual por nó**	**d) Preço total (a x b x c)**
Subscrição Elastic Stack Platinum, on premise	3	2	**R$ 58.996,00**	**R$ 353.976,00**
Item 2 – Serviço de Implantação				
			Valor total do Serviço de Implantação:	**R$ 55.320,00**
			VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (1 + 2):	**R$ 409.296,00**

13. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

13.1. O Licitante deverá apresentar Planilha de Preços, observando o modelo disponibilizado junto com o edital, contendo valores unitários e totais.

13.2. Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

13.3. Serão exigidos, para aceitação de cada proposta, os seguintes requisitos:

13.3.1. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas;

13.3.2. Planilha de preços, conforme modelo de planilha disponibilizada em arquivo digital no formato Excel;

13.3.3. Caso a licitante não seja o próprio fabricante, deverá apresentar, ainda, declaração de que pertence ao quadro de parceiros ou distribuidores do fabricante para prestação do serviço de atualização e suporte técnico correlato, e declaração do Licitante de que não houve registro de oportunidade.

13.4. É facultada ao BNDES a instauração de diligência destinada a esclarecer, detalhar e ou confirmar a veracidade das informações prestadas pela **LICITANTE** constantes de sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

14.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto desta licitação, ou seja, que comprove que a licitante, ou sua subcontratada, já prestou serviço de implantação na plataforma *Elastic Stack* em ambiente clusterizado com no mínimo 3 nós.

ANEXO II – PROPOSTA

Proposta Comercial

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES

Pregão Eletrônico n.48/2022

Brasília, 10 de janeiro de 2023

asper

Sumário

Apresentação 3
Dados Cadastrais da Empresa 4
Responsável pela assinatura do contrato 4
Proposta Completa 5
Especificações Técnicas do objeto 7
Declarações 8
Declaração de inexistência de impedimentos de participação e de contratação 9

Apresentação

A Asper atua há mais de 10 anos provendo soluções e serviços em Tecnologia da Informação para grandes organizações públicas, privadas e organismos internacionais. Entre nossos clientes estão o Supremo Tribunal Federal (STF), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério da Saúde, Lojas Americanas, Icatu e Petrobras. Contamos com um time de profissionais certificados em todas as suas áreas de atuação e escritórios em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Fornecemos soluções tecnológicas de alto valor agregado, consolidadas e reconhecidas globalmente nos segmentos de: privacidade e compliance; segurança da informação; observabilidade e ciência de dados. Atuamos como integradores de tecnologia, provendo uma forte camada de serviços de arquitetura, implementação e sustentação, com foco no resultado e impacto almejados pela organização. Além de um corpo técnico altamente qualificado, temos como grande diferencial um time multidisciplinar de implementação, com executivos capacitados em gestão por resultados, mapeamento de processos, monitoramento e avaliação. Sobre essa base, a Asper implementa, em parceria com seus clientes, casos de uso maduros e com resultados tangíveis e persistentes.

A empresa é altamente aderente às leis e normas que regem o mercado público e privado de contratações de tecnologia da informação, com rigoroso programa de compliance estabelecido, visando garantir a conformidade em todas as suas ações e processos internos e externos.

Dessa forma mantemos um intenso alinhamento com nossos clientes para suprir as principais necessidades na estruturação rápida e inteligente de informações e conhecimento institucional, provendo o que há de melhor na tecnologia e prestação especializada de serviços.

Dados Cadastrais da Empresa

Razão Social:	ASPER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:	21.538.196/0001-42
CF/DF:	07.704.456/001-82
Endereço:	SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103 Lago Sul – Brasília/DF
Cep:	70.340-910
Telefone:	(61) 3047-8777
Dados Bancários:	Banco Itaú – AG: 8624 / Conta Corrente: 19614-6
E-mail:	contato@asper.tec.br
Site:	www.asper.tec.br

Responsável pela assinatura do contrato

Nome:	Lucio Fittipaldi Gonçalves
Cargo:	CFO
E-mail:	lucio@asper.tec.br
Nacionalidade:	Brasília
Domicílio:	Setor SQN 402, Bloco L, Apartamento 204, Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70.834-120

AO
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 – BNDES

LICITANTE: ASPER TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 21.538.196/0001-42
ENDEREÇO: SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103 Lago Sul – Brasília/DF CEP 70.340-910
TELEFONE: (61) 3047-8777 **E-MAIL:** contato@asper.tec.br

REPRESENTANTE LEGAL: Lucio Fittipaldi Gonçalves
NACIONALIDADE: Brasileira **ESTADO CIVIL:** Divorciado
PROFISSÃO: Administrador de empresas **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** Administrador
RG: 1.562.077 SSP/DF **CPF:** 393.551.521-91

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

RAZÃO SOCIAL: ASPER TECNOLOGIA LTDA **CNPJ:** 21.538.196/0001-42
ENDEREÇO: SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103 Lago Sul – Brasília/DF CEP 71.605-450

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: contratação de subscrição de uso, atualização e suporte técnico especializado do software *Elastic Stack* em nível *Platinum*, bem como serviço de implantação nos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção no BNDES.

IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social	ASPER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	21.538.196/0001-42
CFDF	07.704.456/001-82
Endereço Completo	SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103 Lago Sul – Brasília/DF CEP 71.605-450
Telefone(s)	(61) 3047-8777
Responsável	Lucio Fittipaldi Gonçalves
E-mail Responsável	lucio@asper.tec.br

Item 1 - Subscrição do uso, atualização e suporte técnico especializado					
Descrição	**Part Number**	**a) Quantidade (nós)**	**b) Prazo (anos)**	**c) Preço unitário anual por nó**	**d) Preço total (a x b x c)**
Subscrição Elastic Stack Platinum, on premise	Não se aplica	3	2	R$ 47.500,00	R$ 285.000,00
Item 2 – Serviço de Implantação					
				Valor total do Serviço de Implantação:	R$ 50.000,00
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (1 + 2):	**R$ 335.000,00**

O Licitante ASPER TECNOLOGIA LTDA declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

O valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante ASPER TECNOLOGIA LTDA informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023.

Digitally signed by LUCIO FITTIPALDI GONCALVES:39355152191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=LUCIO FITTIPALDI GONCALVES:39355152191
Location:
Date: 2023-01-10 16:45:12
Foxit Reader Version: 9.1.0

Lucio Fittipaldi Gonçalves
ASPER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 21.538.196/0001-42

AO
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 – BNDES

Para atendimento ao item 01, Fornecimento de subscrição Elastic Stack versão Platinum (on-premise):

- **Oferta:** Oferta composta para atendimento a contratação de subscrição de uso, atualização e suporte técnico especializado do software Elastic Stack em nível Platinum;
- Quantitativo: 3 nós de acordo com especificado para atendimento ao referido item, pelo período de 12 meses, renovados no período seguinte, totalizando 24 meses, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta) meses;
- **Observações:** As licenças contabilizadas se referem ao dimensionamento para o ambiente de Produção, mas será possível utilizar a versão *Platinum* sem custo adicional nos ambientes não produtivos de Desenvolvimento, Teste e Homologação, sendo que o ambiente de Homologação espelhará a configuração de Produção. Portanto, serão fornecidas no total 5 licenças para ambiente não produtivo, sendo 3 para o ambiente de homologação, 1 para o ambiente de teste e 1 para o ambiente de desenvolvimento.
- **Tipo de licença:** Elastic Platinum;
- **Validade:** 24 meses;
- **Tecnologia:** A tecnologia é provida pelo próprio fabricante, conforme características e especificações disponíveis para consulta através do link abaixo, incluindo as funcionalidades para a versão Platinum:
    - https://www.elastic.co/subscriptions
- **Suporte:** Suporte oficial do fabricante:
    - O suporte oficial do fabricante é provido 24/7/365, com um número ilimitado de incidentes:
    - O suporte oficial do fabricante inclui apoio consultivo para desenvolvimento, teste, atualizações e produção do caso de uso especificado;
    - O suporte oficial do fabricante disponibiliza abertura por ticket, em sistema específico, através do link abaixo:
        - https://support.elastic.co/customers/s/login/
- **Especificações:** Todas as especificações técnicas para o fornecimento de subscrições versão Platinum, estão de acordo e em condições para execução do objeto.
- **Documentação:**
    - https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html
    - https://www.elastic.co/elastic-stack/features
    - https://www.elastic.co/guide/index.html
    - https://www.elastic.co/guide/en/welcome-to-elastic/current/getting-started-guides.html
- **Segurança e Compliance:**
    - https://www.elastic.co/security-and-compliance

Para atendimento ao item 02, Serviços de Implantação:

- **Oferta**: Serviços de implantação que inclui a construção de quatro ambientes: um ambiente de produção e três ambientes não-produtivos (desenvolvimento, teste e homologação) usando as melhores práticas e recomendações da fabricante do software para uma solução com alta disponibilidade.
- **Operação assistida:** Pelo período de 30 (trinta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Provisório de Implantação.

Declarações

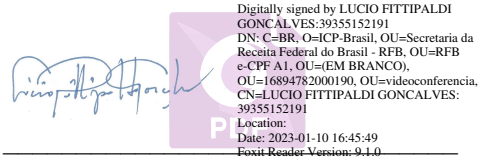
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e todas as despesas, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral para prestação dos serviços objeto desta licitação para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Declaramos que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas.

Declaramos que pertencemos ao quadro de parceiros ou distribuidores do fabricante para prestação do serviço de atualização e suporte técnico correlato e somos autorizados pelo fabricante a comercializar as subscrições de software objeto desta proposta e a prestar garantia de funcionamento.

Declaramos, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023.



Lucio Fittipaldi Gonçalves
ASPER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 21.538.196/0001-42

Ref.: Pregão Eletrônico no 48/2022 - BNDES

ASPER TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 21.538.196/0001-42, sediada em SHIS QI 03 CL Bloco F salas 101, 102 e 103 Lago Sul – Brasília/DF, Cep. 71.605-450, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr (a). Lucio Fittipaldi Gonçalves, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.562.077 SSP/DF e do CPF nº 393.551.521-91, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no(s) art(s). 38 e 44 da Lei no 13.303/2016, no Decreto no 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR n. 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. no 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí- los,

i. No tocante à **inexistência de impedimentos para participação e contratação**, declara que:

(i) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(ii) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(iii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público;

(iv) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei no 13.303/2016;

(v) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

(vi) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(vii) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

ii. Quanto à **Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)**, declara que:

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2o grau; e

(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

iii. Em observância à **Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)**, declara que:

(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

iv. Declara, por fim, que:

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;

(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023.

Digitally signed by LUCIO FITTIPALDI GONCALVES:39355152191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=LUCIO FITTIPALDI GONCALVES:39355152191
Location:
Date: 2023-01-10 16:46:08
Foxit Reader Version: 9.1.0

Lucio Fittipaldi Gonçalves
ASPER TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 21.538.196/0001-42

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte técnico, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte técnico, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Período sem cobertura dos serviços de suporte técnico, aplicação de penalidades e contingenciamento do suporte por equipe interna do BNDES.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do serviço.	Previsão de reajuste.	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade da realização do serviço de implantação	BNDES sem ambiente de Produção disponível por serviços não realizados.	Abertura de chamados de suporte e aplicação de penalidades previstas em contrato.	Contratada
	Empresa Contratada para realização do serviço de implantação sem capacidade técnica de realizá-lo.	BNDES sem os ambientes implantados, ou com problemas de desempenho devido a má configuração.	Exigência de atestado de capacidade técnica dos Licitantes.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Revisão de Preços.	BNDES

ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

ASPER TECNOLOGIA LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 018/2023 estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;
VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 018/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 018/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 018/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 018/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 018/2023.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 018/2023, celebrado em ___/___/____, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural identificada ou identificável;
VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 018/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 018/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 018/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 018/2023, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de ____

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade **ASPER TECNOLOGIA LTDA.** para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 018/2023 (SRM 4400005325) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 018/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 018/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 018/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto

do Contrato OCS nº 018/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a **ASPER TECNOLOGIA LTDA.** e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

Lista de Assinaturas

Assinado por: RENATA MATHIAS MARTINS, 768.***.***-**, assinado em: 31/01/2023
Papel: Testemunha da contratada

Assinado por: LUCIO FITTIPALDI GONCALVES, 393.***.***-**, assinado em: 01/02/2023
Papel: Representante legal da contratada

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 01/02/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha BNDES

Assinado por: LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS, 813.***.***-**, assinado em: 02/02/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 03/02/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES